

Para efecto de llevar a cabo el objeto del presente **CONVENIO**, **LAS PARTES** señalan que el presente **CONVENIO** de confidencialidad tendrá como vigencia el tiempo en que dure su actual relación de trabajo y 5 años posteriores a la terminación de dicha relación.

Lo anterior incluye cualquier revelación de información o difamación, independientemente de la causa, por medio de redes sociales o medios electrónicos y que revelen o perjudiquen, en todo o en parte, la información confidencial y/o considerada como know how en los términos del presente convenio.

8. PENA CONVENCIONAL

En virtud de la presente cláusula, **LA PERSONA TRABAJADORA** acepta que la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** protegida en el presente instrumento consta de bienes tangibles e intangibles propiedad de **LA EMPRESA** por lo que la aplicación propia o por medio de cualquier sujeto señalado en la cláusula de no divulgación y extensión de información confidencial, que resulte similar con **LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** que se regula a través de este instrumento, y en general cualquier información protegida por medio del presente instrumento se considerará como una violación al mismo, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** se hará acreedor al pago de una pena convencional por la cantidad de **\$5,000,000 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)** pagaderos dentro de los 10 días naturales siguientes a que se suscite la violación a los acuerdos establecidos en el presente **CONVENIO** u otras violaciones en relación a la información confidencial que establezcan las leyes aplicables.

La pena convencional antes descrita se encuentra calculada con base en el valor comercial que la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de **LA EMPRESA**, sus socios y aliados, mismo que no supera los parámetros del artículo 1843 del Código Civil Federal el cual se determinará al momento de incurrir en la violación de la confidencialidad, lo anterior sin perjuicio a las acciones legales a las que **LA EMPRESA** estuviese facultado por la revelación ilegal de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** propiedad de **LA EMPRESA**.

9. EXTENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

LA PERSONA TRABAJADORA manifiesta que sabe la magnitud e importancia de la información confidencial y reconoce que sería prácticamente irreparables los daños que podría causarle a **LA EMPRESA** por la difusión de la información confidencial, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a respetar la secrecía aquí pactada, desde el momento en que recibió la información confidencial y a hacer saber a todas las personas que bajo cualquier acto o estado jurídico tengan relación con él y se vean involucradas o tengan acceso por cualquier causa a la información confidencial, tales como sus familiares, es decir, a sus ascendientes, descendientes, padres, hijos, cónyuge, concubino, concubina, hermanos, medios hermanos, o cualquier otra persona con la que tenga cierto grado de parentesco ya sea consanguíneo, de afinidad o por adopción, socios, poderdantes, trabajadores, cónyuge, deudores o acreedores, las obligaciones consignadas en este **CONVENIO** a su cargo, así como a obligar a dichas personas a respetar la secrecía y confidencialidad de la información confidencial recibida o que reciba de **LA EMPRESA** en los términos de este **CONVENIO**.

10. COMPETENCIA DESLEAL

En virtud de la presente cláusula **LA PERSONA TRABAJADORA** se compromete a no realizar actos de competencia desleal en contra de **LA EMPRESA**, tales como: